ALLEGATO TECNICO C AL CODICE 16 — CARTA OPERATIVA DEL PRIMO ANNO

Versione: V1.5

Allegato tecnico adottato ai sensi dell’articolo 19 del Codice 3 e richiamato dagli articoli 1, comma 2, lettera j), e 3, comma 1, lettera g), del Codice 16. Non costituisce fonte autonoma di obblighi o sanzioni: riunisce in un solo testo le regole che servono a un Cerchio pilota nei primi dodici mesi. In caso di conflitto prevalgono la Costituzione e i Codici.

Art. 1 — A chi serve e cosa contiene

1. La presente Carta è destinata a un Cerchio pilota composto da trenta a cinquecento persone nella Fase 0 prevista dall’articolo 3 del Codice 16; sopra centocinquanta persone aventi diritto di voto non si applica l’accorpamento dei Consigli dell’articolo 3, comma 2, salvo deliberazione dell’Assemblea.
2. Indica soltanto ciò che è necessario per cominciare. Tutto ciò che non è indicato si attiva per fasi, quando ne ricorrono le soglie, secondo gli articoli 3 e 4 del Codice 16.
3. Ogni regola della Carta rinvia alla disposizione da cui deriva. La Carta non può essere usata per imporre condotte non previste dai Codici.

Art. 2 — Che cosa occorre per partire

1. Per avviare un Cerchio pilota occorrono:

   a) almeno trenta persone che aderiscono in modo individuale, volontario e informato, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Codice 16;

   b) un ente senza scopo di lucro riconosciuto dall’ordinamento locale, secondo l’articolo 16 del Codice 15;

   c) un luogo e un censimento iniziale, aggregato e non profilante, di suolo, competenze, attrezzature, animali presenti e bisogni;

   d) un Magazzino minimo e un Magazzino del Sapere minimo;

   e) una Cassa comune con contabilità separata, secondo l’articolo 17 del Codice 15.
2. Prima di aderire ogni persona riceve la Costituzione, la presente Carta e l’indicazione del contributo proporzionale sui redditi esterni previsto dall’articolo 19-bis del Codice 15.
3. Nessuno è indotto a lasciare il lavoro esterno, a conferire beni o a rinunciare a diritti riconosciuti dall’ordinamento vigente.

Art. 3 — Organi del primo anno

1. Decide l’Assemblea, composta da tutte le persone aderenti, che votano individualmente e senza delega, secondo l’articolo 12 del Codice 3.
2. I Consigli tecnici sono riuniti nei tre Consigli d’area previsti dall’articolo 12-bis, comma 12, del Codice 3: Vita Materiale, Persone, Garanzie Tecniche. Non comandano: istruiscono, propongono, eseguono decisioni già prese.
3. Sono inoltre costituiti il Consiglio Contabilità, il Cerchio di Garanzia previsto dall’articolo 4 del Codice 4 e il Consiglio Transizione previsto dall’articolo 5 del Codice 16.
4. Tutti gli incarichi sono conferiti per sorteggio tra persone idonee e disponibili, con diritto di rifiuto. Il coordinamento, la facilitazione e la garanzia durano non più di novanta giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 4.4 della Costituzione.
5. Il tempo dedicato all’amministrazione non supera un decimo del CBO totale, secondo l’articolo 12-bis,

comma 13, del Codice 3.

Art. 4 — Come si decide

1. Le decisioni ordinarie sono adottate con il metodo del consenso in assenza di obiezioni motivate valide, dopo la pubblicazione della proposta per almeno settantadue ore, secondo l'articolo 4 del Codice 3.
2. Le decisioni che la matrice dell'articolo 7 del Codice 3 riserva all'Assemblea sono adottate con i quorum e le maggioranze degli articoli 12 e 13 del medesimo Codice.
3. Ogni decisione è motivata, registrata e pubblicata. Chi vi ha interesse può ricorrere secondo l'articolo 17 del Codice 3.
4. L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta al mese.

Art. 5 — Bisogni e lavoro

1. Si parte dai bisogni: ogni trimestre l'Assemblea approva il fabbisogno e il Bilancio del Lavoro previsti dall'articolo 2 del Codice 1.
2. Il CBO non supera una media di quindici ore settimanali, secondo l'articolo 3 del Codice 1. I compiti sgradevoli e usuranti ruotano tra tutti.
3. Se le ore necessarie superano quelle disponibili, prima si riducono le attività differibili e si semplificano gli adempimenti; non si aumenta il limite, salvo il Protocollo di Solidarietà, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Codice 1.
4. Il lavoro esterno delle persone non è CBO e resta libero, secondo l'articolo 19 del Codice 15, salvo il lavoro nelle filiere essenziali previsto dal suo comma 3.

Art. 6 — Paniere e Magazzino

1. Hanno priorità le emergenze vitali e i bisogni essenziali: acqua, cibo, energia di base, cure, alloggio. Nei conflitti di capacità si applica l'articolo 32 del Codice 1; il Paniere 1-2 è definito dal comma 1-quinquies del medesimo articolo.
2. L'inventario del Magazzino è pubblico in forma aggregata. I beni del Paniere sono distribuiti secondo il bisogno e non sono oggetto di compravendita tra i membri.
3. Ciò che non può ancora essere prodotto è acquistato all'esterno dalla Cassa comune ed è iscritto come dipendenza da ridurre.

Art. 7 — Conflitti

1. Il conflitto è affrontato anzitutto con la procedura riparativa volontaria degli articoli da 5 a 8 del Codice 4, con l'assistenza del Cerchio di Garanzia.
2. Durante la transizione non si applicano misure di contenimento, di allontanamento coattivo o di localizzazione. Per i fatti che l'ordinamento vigente qualifica come reato restano competenti le autorità pubbliche, secondo l'articolo 37 del Codice 4.
3. Chi segnala un problema in buona fede non può subire ritorsioni, secondo l'articolo 16 del Codice 4.

Art. 8 — Rapporti con l'esterno e denaro

1. Il Cerchio rispetta l'ordinamento vigente e gli obblighi fiscali e contrattuali, secondo l'articolo 15 del Codice 15.
2. I mezzi di pagamento esterni sono detenuti soltanto dalla Cassa comune e non circolano tra i membri.
3. I redditi esterni restano alle persone, non danno alcun vantaggio interno e concorrono alla Cassa in

proporzione, secondo l’articolo 19-bis del Codice 15.

4. Non si contraggono debiti che creano una dipendenza critica, secondo l’articolo 9 del Codice 16.

Art. 9 — Terra, animali e beni comuni

1. I beni conferiti sono iscritti nell’inventario provvisorio dell’articolo 6 del Codice 16. Il conferimento è volontario e indica se è definitivo o in uso temporaneo.
2. Nel primo anno non si adottano decisioni che rendono irreversibile la destinazione di beni ecologici o territoriali.
3. Gli animali presenti restano con la Comunità se ricorrono le condizioni dell’articolo 6-bis del Codice 9, verificate dal Consiglio Biodiversità istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del Codice 16. Ogni pratica vietata cessa senza ritardo.

Art. 10 — Verifica a dodici mesi

1. Al termine del primo anno l’Assemblea esamina la verifica delle soglie dell’articolo 4 del Codice 16 svolta dal Consiglio Transizione, anche con il Protocollo di Avvio Sociale, e pubblica un rapporto.
2. Il rapporto indica che cosa ha funzionato, quali regole si sono rivelate inapplicabili o troppo onerose e quali semplificazioni sono proposte, anche ai fini dell’articolo 38 della Costituzione.
3. La Carta è aggiornata sulla base del rapporto.